МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 02 дугаар сарын 14 №2/05 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЭРДЭНЭБАТ ТАНАА

Комисст хандаж Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ... дугаар хороо, Булгийн ... тоотод оршин суугч өндөр настан ... гаргасан гомдолдоо “тус хорооны засаг дарга түүнийг ад үзэж, ялгаварлан гадуурхаж, тусламж, дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа” талаар дурджээ.

Гомдол гаргагч өндөр настан ...-тэй уулзаж гомдлын талаар тодруулахад “Би .. онд төрсөн, өдгөө ... настай, ганц бие, харж хандах хүн байхгүй тул амьдрахад хүнд байна. Мөн харааны бэрхшээлтэй тул гал түлэх, ус авах зэрэг ажил хийхэд маш хэцүү байдаг. Хорооны засаг дарга Р.Ганболд намайг ялгаварлан гадуурхаж, анхаарал халамж муу тавьдаг, тусламж, дэмжлэг үзүүлдэггүй, хорооноос ахмадуудад тарааж өгсөн таягийг надад өгөөгүй. Одоо надад асаргаа сувилгаа нэн шаардлагатай байна” гэх тайлбарыг өгч байна.

Мөн тус дүүргийн 12 дугаар хорооны холбогдох албан тушаалтнаас гомдлын талаар тодруулахад “Өндөр настан ... нь манай хороонд оршин суудаг. Одоо 80 гаруй настай, хараа муутай тул манай хорооны өрхийн эмнэлэг байнга анхаарал хандуулж, хяналтандаа байлгаж, тогтмол эргэж тойрч байгаа. Мөн хорооны зүгээс халамжийн бүхий л үйлчилгээг үзүүлж байна. ... гуайн гэр 2019 онд шатсан тул хорооноос шинэ гэр, иж бүрэн тавилга авч өгсөн. Асрамжийн газар явуулах гэхээр өөрөө татгалзаад, эсэргүүцээд байдаг юм. Хороон дээр ирэхээр нь байнга ном сонин уншиж өгдөг. Ном сонин уншиж өгөх хүн олж өгөхөөр голоод хөөгөөд явуулчихдаг, их л хэцүү хүн байгаа юм” гэх тайлбарыг өгчээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хүн бүр хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, эмчилгээ сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй. Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй” гэж заасан байна.

Мөн Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүлийн 1 дэх хэсэгт “Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн хүрэлцээтэй хоол хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцөлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө. Оролцогч улсууд энэ талаар чөлөөтэй зөвшилцөлд үндэслэсэн олон улсын хамтын ажиллагаа чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрч, энэ эрхийн хэрэгжилтийг хангах зохистой арга хэмжээ авна” гэж заажээ.

Түүнчлэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 5 дахь заалтад “Өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй”, Ахмад настны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.7 дахь хэсэгт “Бие даан амьдрах чадваргүй ахмад настныг Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах” гэж тус тус заасан байна.

Үүнээс үзэхэд тус хорооны иргэн, өндөр настан ...-ийн олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан тусламж, дэмжлэг авах, асран хамгаалуулах, асаргаа сувилгаа хийлгэх зэрэг эрх зөрчигдөж болзошгүй байна.

Иймд тус дүүргийн 12 дугаар хорооны өндөр настан ...-т онцгой анхаарал хандуулж, тулгарч буй асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэж, түүний олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан тусламж дэмжлэг авах, асран хамгаалуулах, асаргаа сувилгаа хийлгэх эрхийг хангах талаар тодорхой арга хэмжээ авах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Дээрх зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг нэн даруй авч, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР